



بسمه تعالی

ماده ۱: طرفین قرارداد

اطلاعات هویتی مؤجر (صاحب ملک)

نام و نام خانوادگی	تلفن همراه	کد ملی	نام پدر	قدرالسهم
الهه عابدی مقیمی	۰۹۹۰۷۳۷۷۳۰۲	۰۰۸۰۸۷۹۰۶۳	محمد	۶ دانگ

اطلاعات هویتی مستأجر

نام و نام خانوادگی	تلفن همراه	کد ملی	نام پدر	قدرالسهم
علیرضا مؤمنی قمصری	۰۹۱۹۲۱۷۲۹۹۰	۰۰۲۰۲۱۳۸۹۱	محمود	۶ دانگ

نشانی الهه عابدی مقیمی واقع در دکترهوشیار کوچه شهید بهرام تاجیک کوچه ساده پلاک ۷ طبقه ۴ واحد ۸ با کد پستی ۱۳۴۱۸۶۹۳۳۵ می باشد.

نشانی علیرضا مؤمنی قمصری واقع در شادمان خیابان شهید علی نجاری کوچه گلدان پلاک ۲۵ طبقه ۳ واحد ۴ با کد پستی ۱۴۵۶۹۵۵۶۴۵ می باشد.

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

۱-۲ عبارت است از اجاره (تملیک منافع) ۶ سهم از ۶ سهم معادل (۶ دانگ) دارای سند تک برگ با کاربری دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در استان: تهران

- شهرستان: تهران - شهر: تهران - کد پستی: ۱۳۴۱۸۶۹۳۳۵ - نشانی: دکترهوشیار کوچه شهید بهرام تاجیک کوچه ساده پلاک ۷ طبقه ۴ واحد ۸ به

مساحت ۷۱.۶۱ متر مربع، سال ساخت ۱۳۹۷ مشتمل بر حق استفاده آب - اشتراکی، برق - اختصاصی، گاز - اشتراکی، تلفن - ندارد و سایر منصوبات و

مشاعات مربوطه که به رؤیت مستأجر رسیده است. مورد اجاره دارای ۷ طبقه، هر طبقه ۲ واحد، طبقه واحد مورد اجاره ۴، شماره واحد مورد اجاره ۸، ۲

عدد اتاق خواب، جهت ساختمان جنوب، جهت واحد مورد اجاره جنوب، نمای ساختمان سنگی، کفپوش سرامیک، آشپزخانه اپن، ۱ عدد سرویس

بهداشتی ایرانی و فرنگی، سیستم گرمایشی پکیج، سیستم سرمایشی کولر آبی، پارکینگ ندارد، انباری ندارد، آسانسور دارد،

۲-۲ این ملک دارای انشعاب برق با شناسه قبض ۹۱۲۷۳۷۴۹۰۴۱۲۷ می باشد.

**ماده ۳: مدت اجاره**

۱-۳ مدت اجاره از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ برابر با ۳۶۵ روز می باشد.

ماده ۴: اجاره بها و نحوه پرداخت

۱-۴ میزان قرض الحسنه مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل نهصد میلیون تومان و مبلغ اجاره بها ماهیانه مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل سه میلیون تومان تعیین گردید.

۱-۱-۴ مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل سیصد میلیون تومان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ از طریق تراکنش بانکی پرداخت می شود.

۲-۱-۴ مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ششصد میلیون تومان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ از طریق تراکنش بانکی پرداخت می شود.

۳-۱-۴ مبلغ اجاره بها ماهیانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل سه میلیون تومان تعیین گردیده است که در تاریخ ۱ ام هر ماه، از طریق تراکنش بانکی به شماره کارت ۶۱۰۴-۳۳۷۶-۲۸۵۷-۹۱۲۸ پرداخت می شود.

۲-۴ مستأجر موظف است مورد را به نحو مقتضی به اطلاع مؤجر برساند؛ واریز به حساب، نیازمند رسید نیست و پرداخت محسوب می شود.

ماده ۵: موارد کلی

۱-۵ این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد و مدارک هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین است.

۲-۵ طرفین قرارداد پس از احراز هویت یکدیگر از طریق رؤیت شناسنامه یا کارت ملی، اصل سند و کلیه اوراق و اسناد مربوط به قرارداد را مشاهده نموده و با تأیید در این سامانه (من تمامی اوراق و اسناد مربوط به قرارداد را مشاهده کرده و صحت آن را قبول دارم)، به این امر اقرار نموده اند.

۳-۵ هرگونه توافق فی ما بین طرفین قرارداد می بایست در بندهای قرارداد بازتاب داده شود و به امضای طرفین و شهود برسد؛ لذا هیچگونه مذاکرات شفاهی و توافقات کتبی بدون درج در این قرارداد، قابل استناد نیست و طرفین به این امر اقرار نموده و آن را پذیرفته اند.

۴-۵ کلیه مدارک ملک به رویت مستأجر رسیده است و واحد دارای کابینت ام دی اف هود گاز رومیزی و پکیج می باشد که تمامی موارد سالم تحویل مستأجر شده

مبلغ اجاره ماهیانه و مبلغ قرض الحسنه به شماره کارت به نام ۶۱۰۴۳۳۷۶۲۸۵۷۹۱۲۸ الهه عابدی پرداخت میشود مبلغ سیصد میلیون تومان در تاریخ ۲۶ مرداد ماه و مابقی تا تاریخ تحویل ملک به حساب فوق پرداخت می شود.

**ماده ۶: تسلیم مورد اجاره**

۶-۱ مؤجر مکلف است در روز ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ مورد اجاره را به تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر تسلیم کند. در صورتی که در تاریخ مذکور تحویل ندهد، برای هر روز مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون تومان را به مستأجر به عنوان وجه التزام پرداخت می نماید.

۶-۲ عین مستأجره جهت انتفاع مسکونی به ۲ نفر اجاره داده شده است؛ مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف جهت انتفاع مذکور استفاده نماید و یا بر خلاف متعارف از مورد قرارداد اجاره بهره برداری نماید.

۶-۳ مستأجر موظف است در هنگام تحویل مورد معامله از مؤجر، کل مبلغ قرض الحسنه (رهن) مربوط به قرارداد را به مؤجر پرداخت کرده باشد. در غیر این صورت مؤجر حق دارد با مراجعه به مراجع قانونی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید.

ماده ۷: تعهدات طرفین

۷-۱ مالیات مستغلات، تعمیرات اساسی، عوارض شهرداری و مالیات بر مستغلات اجاره بر عهده مؤجر است. عوارض کسب و پیشه شهرداری، مالیات بر درآمد، اداره دارایی، حق بیمه کارگران تامین اجتماعی در صورت وجود، بر عهده مستأجر است.

۷-۲ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از شبکه برق، آب و گاز بر عهده مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره و انجام تعمیرات جزئی به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند.

ماده ۸: تعهدات مستأجر

۸-۱ مستأجر در تمام مدت اجاره ملزم به رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی بوده و حق استفاده از مورد اجاره جهت امور غیر قانونی را ندارد.

۸-۲ چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضا این قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیل از تسلیم آن خودداری نماید، موظف است روزانه مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون تومان به عنوان اجرت ایام تصرف بعد از انقضا قرارداد به مؤجر بپردازد و تهاثر این مبلغ با مبلغ قرض الحسنه توسط مؤجر بلاشکال است. در هر حال پرداخت این مبلغ دلیل و مانعی برای پیگیری قضایی جهت تخلیه مورد اجاره از طرف مؤجر نمی باشد.

۸-۳ پرداخت هزینه های مصرفی آب، برق، گاز، تلفن، شارژ، هزینه های نگهداری ساختمان، فاضلاب شهری، و غیره بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه، فسخ یا اقاله قبوض پرداختی را به مؤجر ارائه نماید.



۴-۸ مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به مؤجر تحویل داده و رسید دریافت نماید و در صورت حدوث خسارت نسبت به مورد اجاره، مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده بوده و تهاتر مبلغ خسارات با مبلغ قرض الحسنه توسط مؤجر بلاشکال است.

ماده ۹: تعهدات مؤجر

۹-۱ مؤجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره یا فسخ و اقاله عین مورد اجاره را تحویل گرفته و کل مبلغ قرض الحسنه را به مستأجر پرداخت نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز تأخیر در پرداخت مبلغ مذکور، موظف است روزانه مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون تومان به عنوان خسارت به مستأجر پرداخت کند. ضمناً پرداخت این مبلغ خسارت مانع از اقامه دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه مبلغ کامل قرض الحسنه نمی باشد.

ماده ۱۰: شرایط فسخ

۱۰-۱ قرارداد اجاره از عقود لازم محسوب می شود لذا مؤجر و مستأجر تا پایان مدت قرارداد ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد بوده و به صورت یکجانبه حق بر هم زدن توافق را ندارند مگر در مواردی که قرارداد پیش از اتمام مدت با توافق طرفین اقاله شده یا به موجب توافقات مصرح در این قرارداد یا موازین قانونی، از سوی هر یک از طرفین قرارداد فسخ گردد. در این فرض ابطال کد رهگیری با اخذ اقرارنامه متعاملین به اقاله و انحلال قرارداد، صورت خواهد گرفت.

۱۰-۲ کلیه خيارات از جمله خيار غبن به استثناء خيار تدلیس و خيار تخلف از شرط به شرح مقرر در این قرارداد با اقرار طرفین اسقاط گردید. (این بند به معنای آن است که پس از الزامی شدن قرارداد، صرفاً با رعایت مفاد این قرارداد، طرفین حق فسخ دارند).

۱۰-۳ مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد (حق انتقال به غیر را ندارد) و در صورت تخلف مؤجر حق فسخ قرارداد را دارد.

مفاد قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر ۱۰ ماده تنظیم گردیده و با تأیید کامل طرفین، و شاهدین برای هر دو طرف لازم الاجرا می باشد.

وضعیت امضای قرارداد



این قرارداد توسط **الهه عابدی مقیمی** به عنوان مؤجر با کد ملی ۰۰۸۰۸۷۹۰۶۳ و شماره تماس ۰۹۹۰۷۳۷۷۳۰۲ در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و ساعت ۱۳:۰۷:۳۹ امضا گردید.

این قرارداد توسط **علیرضا مؤمنی قمصری** به عنوان مستأجر با کد ملی ۰۰۲۰۲۱۳۸۹۱ و شماره تماس ۰۹۱۹۲۱۷۲۹۹۰ در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و ساعت ۱۳:۰۷:۰۲ امضا گردید.

این قرارداد توسط **محمد افضلی** به عنوان شاهد مؤجر با کد ملی ۰۰۱۶۵۱۸۸۲۹ و شماره تماس ۰۹۱۲۹۶۴۷۵۱۱ در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و ساعت ۱۳:۰۹:۳۷ امضا گردید.

این قرارداد توسط **مهرداد مروتی شانجانی** به عنوان شاهد مستأجر با کد ملی ۰۰۷۸۰۰۸۴۷۶ و شماره تماس ۰۹۱۲۸۱۰۲۷۲۲ در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و ساعت ۱۳:۰۹:۵۷ امضا گردید.

وضعیت ثبت قرارداد

این قرارداد در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۷:۳۹ ثبت نهایی شده و کد رهگیری صادر گردیده است.